

1502242-86.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... via Copom para averiguação de trafico de entorpecente, o local era conhecido como ponto de tráfico. Avistamos a ré mexendo no celular e vindo em nossa direção. Ela assim que viu, mudou de direção. Achamos estranho o comportamento, e a abordamos. Pedimos para ela puxar seu sutiã e ao balançar-lo, caíram porções de drogas. Ela disse que tinha mais drogas, e retirou da região ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502242-86.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502242-86.2019.8.26.0616 2019/002325

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2276278/2019 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 7550415 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES,

4995/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2276278 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES,

4995/19/306 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA APARECIDA MACHADO XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

Mariana Aparecida Machado Xavier, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da lei 11343/06, pois, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 21h10, na Rua Santos Andrés, nas imediações do imóvel de número 90, Vila Cleo, nesta cidade e comarca, bem como nas imediações de estabelecimento de ensino e de entidades sociais e beneficentes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 50,1 g (cinquenta gramas e um decigrama) da droga cocaína em pó; aproximadamente 5,2 g (cinco gramas e dois decigramas) da droga cocaína em forma de crack; e cerca de 2,8 g (dois gramas e

oito decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Denúncia recebida às fls.88.

Citada, a acusada ofereceu resposta à acusação às fls.138/140.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl.148).

Produziu-se prova oral, com das testemunhas e interrogatório da ré.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.08/11, auto de exibição de fls.12/12, laudo pericial de fls.14/19 e fls.241/244, laudo de fls.257/260, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre a ré.

Com efeito, os policiais militares Adalberto Oliveira e Bruno Fernandes Gabiatti Júnior narraram que fomos acionados via Copom para averiguação de tráfico de entorpecente, o local era conhecido como ponto de tráfico. Avistamos a ré mexendo no celular e vindo em nossa direção. Ela assim que viu, mudou de direção. Achamos estranho o comportamento, e a abordamos. Pedimos para ela puxar seu sutiã e ao balançá-lo, caíram porções de drogas. Ela disse que tinha mais drogas, e retirou da região pélvica uma pochete com mais entorpecentes, celular e dinheiro. Tinha dinheiro com ela, mais de R\$500,00.

A corroborar a confissão da acusada. Disse que eu comecei a frequentar esse ponto de tráfico como usuária para sustentar meu vício. Conversei com essa pessoa que estava vendendo. Ele disse se eu não queria vender em troca de droga. Eu aceitei. Depois de uma semana fui presa.

Como se vê, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Os depoimentos dos policiais indicaram que a ré portava drogas e que encontraram mais porções de entorpecentes e dinheiro, em espécie, na pochete que trazia consigo. Aliás, não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar a ré gratuitamente e imputar a ela crime de tamanha gravidade.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Por fim, a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (proximidade de estabelecimento de ensino e entidade beneficente e social), foi devidamente demonstrada, conforme laudo pericial do local (fls. 257/260).

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11/343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

No caso em tela, a ré possui maus antecedentes, conforme certidão de fls.248/249, com condenação pela prática de tráfico de entorpecente por fato anterior ao dos autos, sendo-lhe concedido, à época, o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da lei de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria pena lógica é norteadada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base acima do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado.

Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

4. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena. 5. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HC 697551 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0315729-6, 6ª turma, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j.19/04/2022).

Assim, certa a autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, na forma do artigo 59, do Código Penal e ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, verifico que a acusada ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 248/249. Assim, a pena base será aumentada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, torno a pena em seu mínimo legal, eis que presente a atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu não faz jus ao benefício, conforme ora fundamentado.

O regime inicial será o fechado, conforme estabelece o artigo 33, do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante quantidade de pena aplicada.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se

transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR Mariana Aparecida Machado Xavier, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à cumprir a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à minguia de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Poderá a ré recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solta, não se fazendo necessária sua custódia cautelar neste momento.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: bolsa (fls.12). Oficie-se.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º, X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 12/13).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da

pena de multa.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA